



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

PROCESSO Nº 0800371-56.2025.8.14.9000

IMPETRANTE: PARANA BANCO S/A

**IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
ALENQUER/PA**

RELATOR: JUIZ CHARLES MENEZES BARROS

DECISÃO MONOCRÁTICA

1. RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por **PARANA BANCO S/A** contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo **MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA**, nos autos do processo nº 0800712-83.2020.8.14.0003.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de nulidade processual absoluta, decorrente de vício de intimação nos autos originários. Sustenta que, após requerer expressamente que as intimações fossem dirigidas exclusivamente a seu novo patrono, as comunicações processuais continuaram a ser enviadas ao advogado anterior, que já havia renunciado ao mandato. Tal fato teria resultado na perda do

prazo para a interposição de Recurso Inominado, culminando no trânsito em julgado da sentença e na subsequente expedição de alvará de levantamento de valores em favor da parte exequente. Requer, em sede de liminar, a suspensão do processo originário e, no mérito, a anulação dos atos processuais para reabertura do prazo recursal (ID-27038227).

Houve, ainda, pedido de intervenção formulado por **TIAGO OLIVEIRA RIBEIRO**, exequente no feito principal, requerendo sua admissão como litisconsorte passivo necessário e suscitando, em preliminar, o descabimento do presente *writ* e a incompetência absoluta desta Turma Recursal para a sua apreciação (ID-28405437).

É o breve relatório. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da Incompetência Absoluta da Turma Recursal - Questão Prejudicial

A análise da admissibilidade do presente *mandamus*, bem como do pedido de ingresso do litisconsorte, resta prejudicada pela existência de questão prejudicial de ordem pública, qual seja, a incompetência absoluta desta Turma Recursal para processar e julgar o feito.

A competência das Turmas Recursais é funcionalmente definida pelo art. 41 da Lei nº 9.099/95, restringindo-se ao julgamento de recursos e ações autônomas de impugnação (como o Mandado de Segurança) contra atos judiciais proferidos em processos que tramitaram, na origem, sob o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

Da análise dos autos principais, verifica-se que, apesar de o termo de audiência (ID-27038229, páginas 112 e 113) ter decretado a revelia do então requerido, ora impetrante, com fundamento nos artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95, uma análise sistemática e teleológica do processo demonstra que tal deliberação constituiu um ato isolado, que não teve o condão de transmutar o rito processual para o dos Juizados Especiais.

Corroborar essa conclusão a decisão saneadora proferida pelo próprio juízo impetrado (ID-28405440), que, ao apreciar os incidentes da fase de cumprimento de sentença, foi categórico ao afirmar que a demanda tramitou, desde sua propositura, sob o **rito comum ordinário**:

“5.1. [...] esse juízo, **em nenhum momento recebeu a ação inicial pelo rito dos Juizados Especiais Cíveis, bem como em nenhum momento mudou o rito no decorrer da instrução processual**, portanto, quaisquer recursos interpostos que não sejam os cabíveis ao rito comum, não serão conhecidos;” (grifos nossos).

Portanto, sendo incontroverso que o processo de origem seguiu o rito comum

do Código de Processo Civil, falece competência a esta Turma Recursal para apreciar o presente Mandado de Segurança. A competência para processar e julgar *mandamus* contra ato de Juiz de Direito em processo de rito comum é de uma das Câmaras Cíveis do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2.2. Da Prejudicialidade dos Demais Pedidos

Uma vez reconhecida a incompetência absoluta deste órgão julgador, fica **prejudicada a análise do pedido de ingresso do litisconsorte passivo**, bem como do **pleito de medida liminar**, pois não cabe a este juízo praticar qualquer ato decisório sobre a causa, salvo a declaração de sua própria incompetência e a determinação de remessa ao juízo competente, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) **JULGO PREJUDICADA** a apreciação do pedido de ingresso de **TIAGO OLIVEIRA RIBEIRO** como litisconsorte passivo, em razão do que se expõe a seguir;

b) **DECLARO, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA** desta 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente Mandado de Segurança;

c) **DETERMINO**, por conseguinte, a **remessa imediata** dos autos à Secretaria do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para a devida distribuição a uma de suas Câmaras Cíveis competentes, a quem caberá a análise dos pleitos formulados, inclusive o de natureza liminar.

Sem custas ou honorários advocatícios nesta instância.

Intimem-se. Cumpra-se.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

CHARLES MENEZES BARROS

Juiz Relator da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais –
Gabinete 02